

《【문제5.2-3】 소송요건에 대해 설명하시오. (25점)》

<문제5.2-3> 소송요건의 의의, 구체적 분류, 조사 심리 절차, 요건 흠결 시 소송법상 효과

I. 소송요건의 의의

- '소송요건'이란 '법원이 '원고의 소 청구'에 대하여 '실체적 당부'를 판단하는 '본안판결'을 내리기 위하여 '갖추어야 할 전제조건'들을 말한다.' 이는 소의 적법 여부를 결정하는 척도가 되며, 소송요건의 구비는 본안심리를 개시하기 위한 전제조건으로서 강행규정성 및 공익적 성격을 지닌다.

II. 구체적 분류

1. 소송 주체에 관한 요건

(1) 법원에 관한 요건

- '대한민국 법원의 재판권' 및 '소 제기 법원의 관할권'의 '존재'가 이에 해당한다.

(2) 당사자에 관한 요건

- '당사자의 실재', '당사자능력', '소송능력', '대리권의 존재', '구체적 소송물과의 관계'에서 판결을 받기에 적합한 자격인 '당사자적격'의 '구비'가 필요하다.

2. 소송 객체에 관한 요건

(1) 소송물에 관한 요건

- '소의 이익(권리보호이익)'의 구비, '중복소제기' 또는 '기판력'에 '저촉되지 않을 것' 등이 요구된다.

(2) 소제기에 관한 요건

- '소제기 방식의 적법성' 및 '소송비용의 담보제공'이나 '인지 첨부' 등이 올바르게 이행되어야 한다.

III. 조사 심리 절차

1. 조사 권한의 성질에 따른 구별

(1) 직권조사사항의 원칙

- '소송요건'은 '원칙적'으로 '강행규정'에 해당하므로 '피고'의 '이의 제기'를 '기다리지 않고' '법원이' 언제나 '스스로' '심리'해야 하는 '직권 조사사항'이다.

(2) 항변사항의 예외

- '사적 자치가 허용되는' 관할합의, 중재합의 등 '예외적인 사항'은 '피고의 이의 제기'가 있어야만 비로소 '조사'하는 '항소·항변사항'으로 취급된다.

2. 심리 방식과 조사 한계

(1) 직권조사주의의 적용

- '법원'은 '소송요건의 존부'를 '직권'으로 조사하되, 그 '사실의 주장'과 '증거제출 책임'은 '당사자'에게 있는 '직권조사주의'가 적용된다.

(2) 사실탐지의 한계

- 당사자의 증명 활동과 무관하게 법원이 독자적으로 소송자료를 수집해야 하는 '직권탐지주의'와는 '구별'되어야 하므로 '당사자'의 '사실 제출 독점권'이 '보장'된다.

IV. 요건 흠결 시 소송법상 효과

1. 심리 단계에서의 임시 조치

(1) 석명권 행사와 보정명령

- 소송요건의 흠결을 발견한 경우 법원은 '즉시 각하하지 않고', 당사자표시정정 등 '보정이 가능한 하자'에 대해서는 '일정한 기간'을 정해 '보정을 촉구'해야 한다.

(2) 하자의 치유

- '소송요건의 존부'는 '사실심 변론종결 시'를 '기준'으로 하므로, 제소 당시에 흠결이 있었더라도 '변론종결 전'까지 '하자'가 '치유'되면 적법한 소가 된다.

2. 종국적인 판결 및 불복

(1) 소각하 판결의 원칙

- '흠결'이 보정되지 않거나 '보정이 불가능한 성질의 것'인 때에는 법원은 본안심리를 거절하고 '판결'로써 '소를 부적법 각하'하여 소송을 바로 종료해야 한다.

(2) 하자 간과 판결의 구체

- 흠결을 간과한 본안판결에 대하여 당사자는 '상소(항소 및 상고)'로 '취소'를 구할 수 있으나, '확정'되면 당연무효의 극단적 하자가 아닌 한 '기판력'이 '발생'하여 '유효한 판결'로 취급된다.

V. 결론

- '소송요건'은 '사법 자원의 불필요한 낭비를 방지'하고 '적법한 재판 청구만을 수용'하려는 소송법적 안전망이다.' 우리 민사소송법은 '직권조사주의'와 '보정명령 제도'를 적절히 '조화'시켜, '절차의 엄격성을 수호'하면서도 '국민의 재판을 받을 권리'를 '부당'하게 '제한'하지 않도록 균형 있게 '조율'하고 있다.